

TEMA 8 (II). Incapacidad permanente en la modalidad contributiva

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 8 (II) INCAPACIDAD PERMANENTE — NUEVO respecto de 2025 (marcado en negrita): la edad de referencia de la D.T. 7.ª LGSS es en 2026 de 66 años y 10 meses (65 años con 38 años y 3 meses cotizados).**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. INCAPACIDAD PERMANENTE EN SU MODALIDAD CONTRIBUTIVA 2. 2. CONCEPTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE
3. 3. GRADOS DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE
4. 4. BENEFICIARIOS
5. 5. PRESTACIONES. DETERMINACION Y CUANTIA
6. 5.1. INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
7. 5.2. INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA Y GRAN INVALIDEZ 8. 6. NACIMIENTO, DURACION Y EXTINCION DEL DER
9. 6.1. NACIMIENTO
10. 6.2. DURACIÓN
11. 6.3. EXTINCIÓN
12. 6.4. COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
13. 7. LESIONES PERMANENTES NO INCAPACITANTES
14. 7.1. CONCEPTO Y BENEFICIARIOS
15. 8. CALIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE 16. 8.1. CALIFICACIÓN
17. 8.2. REVISIÓN

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

La IP supone una reducción permanente de la capacidad laboral. Los cuatro grados (IPP, IPT, IPA, GI) con sus porcentajes son pregunta garantizada en examen. El complemento de Gran Invalidez y las posibilidades de revisión también aparecen con frecuencia.

Palabras clave: IPP · IPT · IPA · Gran Invalidez · Base Reguladora · Revisión · Grados IP

contributiva: concepto. Grados de incapacidad. Prestaciones.

Determinación y cuantía. Beneficiarios. Nacimiento, duración y extinción del derecho. Lesiones permanentes no incapacitantes. La calificación y revisión de la incapacidad permanente.

1. INCAPACIDAD PERMANENTE EN SU MODALIDAD CONTRIBUTIVA.

REGULACION

La regulación de esta prestación se contiene en:

- Capítulo XI del título II «Incapacidad Permanente Contributiva» (arts. 193 a 200) del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS).
- Reglamento general de prestaciones de 23 de diciembre de 1966, modificado por el Decreto de 23 de junio de 1972.
- Orden de 15 de abril de 1969.
- Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre.
- Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, sobre evaluación y declaración de las situaciones de incapacidad permanente en la Seguridad Social (parcialmente derogado), así como, el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre y la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996, que lo desarrolla.
- El Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
- El Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, sobre jubilación gradual y flexible, en cuyos artículos 10 y 11 se regulan las prestaciones de incapacidad permanente para los mayores de 65 años.

2. CONCEPTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE

De acuerdo con el artículo 193 y siguientes de la LGSS:

1. La incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de la persona incapacitada, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a

largo plazo.

El requisito de haber estado sometido previamente al tratamiento prescrito podrá no ser exigible en aquellos supuestos en los que, atendiendo a las características de la patología de la persona trabajadora, el estadio de la enfermedad, su previsible evolución, y la gravedad de las reducciones anatómicas y funcionales, estas queden suficientemente objetivadas y sean previsiblemente definitivas.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4. Tampoco será necesario que la incapacidad permanente derive de una situación de incapacidad

temporal en los supuestos señalados en el segundo párrafo del apartado anterior.

Artículo 193 LGSS.

En el artículo 174.2 del TRLGSS se contemplan los supuestos en los que, transcurridos

545 días de IT, no exista un diagnóstico claro de la situación del trabajador, en orden a su alta médica o propuesta de incapacidad permanente. Así, transcurridos los 545 días de IT, en un plazo de 90 días se examinará necesariamente el estado del incapacitado a efectos de su calificación en el grado de incapacidad permanente que corresponda.

No obstante, si el beneficiario de IT continúa necesitando tratamiento médico por la expectativa de recuperación o mejora de su estado con vista a que pueda reincorporarse laboralmente, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la calificación de incapacidad permanente, esta podrá retrasarse por el periodo precise, que en ningún caso podrá rebasar los 730 días sumados la IT y la prolongación de sus efectos.

3. GRADOS DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE

1) La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe

reglamentariamente en los siguientes grados:

- a) Incapacidad permanente parcial.
- b) Incapacidad permanente total.
- c) Incapacidad permanente absoluta.
- d) Gran invalidez.

2) La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente.

3) La lista de enfermedades, la valoración de las mismas, a efectos de la reducción de la capacidad de trabajo, y la determinación de los distintos grados de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidades de los mismos, serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del

Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Art. 194 LGSS

Hasta el momento en que entren en vigor las normas reglamentarias a las que se refiere el artículo 194 del TRLGSS (circunstancia que aún no se ha producido) y en base al contenido de la disposición transitoria vigésima sexta del TRLGSS, se sigue aplicando la legislación anterior, conforme a la cual, los distintos grados de incapacidad permanente se diferencian de la siguiente manera:

1. Incapacidad permanente parcial. Es aquella situación de incapacidad permanente que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para

dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

2. Incapacidad permanente total para la profesión habitual es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Junto con la incapacidad permanente total, existe, como especificidad de esta, la denominada «cualificada», cuando por la edad (mínima 55 años), falta de preparación general o especializada, y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia del trabajador, se presume la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior.

3. Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo es la que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.

4. Gran invalidez. Es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos.

Respecto del concepto de profesión habitual, el artículo 194.2 del TRLGSS, indica que para determinar el grado de la incapacidad se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante.

Así, todas las referencias que el TRLGSS hace a la expresión profesión habitual se entenderán hechas a la expresión «profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada».

4. BENEFICIARIOS

Para ser beneficiario de las prestaciones de incapacidad permanente contributiva, se deben cumplir los siguientes requisitos (art. 195 del TRLGSS):

1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las personas incluidas en el régimen general que sean declaradas en tal situación y que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1 del TRLGSS

(el requisito general de estar afiliadas y en alta en dicho régimen o en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida), hubieran cubierto el periodo mínimo de cotización que se determina en los apartados 2 y 3 de este artículo, salvo que aquella sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún periodo previo de cotización.

No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1 a) del TRLGSS (o la prevista en la disp. trans. séptima del mismo texto legal) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. En todo caso se tendrá derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias profesionales, aunque se haya cumplido la edad indicada.

2. En el caso de incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad común, el periodo mínimo de cotización exigible será de 1.800 días, que han de estar comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.

El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrá modificar el periodo de cotización que para la indicada prestación se exige en este apartado.

3. En el caso de pensiones por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez derivadas de enfermedad común, el periodo mínimo de cotización exigible será:

a) Si el sujeto causante tiene menos de 31 años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión.

b) Si el causante tiene cumplidos 31 años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de 5 años. En este supuesto, al menos la quinta parte del periodo de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el periodo de los 10 años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del periodo de cotización exigible se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente, en el artículo 197, apartados 1, 2 y 4.

No se tendrán en cuenta, a estos efectos, las fracciones de edad inferiores a 6 meses; si son superiores, se consideran equivalentes a medio año. Los periodos de cotización resultantes serán objeto de redondeo, despreciándose, en su caso, las fracciones de mes.

4. No obstante lo establecido en el apartado 1, las pensiones de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta.

En tales supuestos, el periodo mínimo de cotización exigible será, en todo caso, de 15 años, de los cuales 3 deben estar comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

Para el cómputo de su base reguladora, se aplicarán las reglas previstas en el apartado 197.1.a) (96/112) en el supuesto de accidente no laboral.

5. Para causar pensión en el régimen general y en otro u otros regímenes del sistema de la Seguridad Social, en los casos señalados en el apartado anterior, es necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante 15 años.

6. De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1799/1985, de

2 de octubre, en el caso de trabajadores que, encontrándose en situación de incapacidad temporal no hayan llegado a agotar el periodo máximo de duración de la misma incluida su prórroga (por tanto, 545 días), los días que falten para

agotar dicho periodo máximo se asimilaban a días cotizados a efectos del cómputo del periodo mínimo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de incapacidad permanente.

7. Existen otras reglas particulares, como son:

a) A efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente de cualquier régimen de la Seguridad Social, se computarán, a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, un total de 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple, salvo si, por ser trabajadora o funcionaria en

el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las 16 semanas o, si el parto fuese durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple. (art. 235 del TRLGSS).

b) Al exclusivo objeto de obtener la carencia exigible para poder acceder a las prestaciones de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, sigue vigente la doctrina jurisprudencial sobre los denominados días-cuota por gratificaciones extraordinarias de forma que, a los mencionados efectos de cómputo carencial, el año no consta solo de los 365 días.

c) Por lo que se refiere a las personas con contratos a tiempo parcial (arts. 247 y 248 del TRLGSS) Desde el 1 de octubre, el trabajo a tiempo parcial se ha equiparado con el trabajo a tiempo completo a

efectos del cómputo de los períodos de cotización necesarios para el reconocimiento de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor.

Con esa fecha, ha entrado en vigor la modificación incluida en el Real

Decreto-ley 2/2023 y los periodos de actividad pasan a computar por días completos, independientemente de la jornada del trabajador durante ese periodo, lo que elimina el coeficiente global de parcialidad y se pone punto final a las reglas de proporcionalidad a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones, exigiéndose a partir de este momento los mismos períodos de cotización para el acceso a las prestaciones que a los trabajadores a tiempo completo.

Esta modificación opera con retroactividad respecto de los períodos que se van a computar como cotizados a jornada completa. Es decir, la conversión alcanza a períodos trabajados a tiempo parcial anteriores y posteriores al 1 de octubre de 2023 a los efectos del acceso y cálculo de las prestaciones de

Seguridad Social. Por el contrario, esta modificación no opera con retroactividad para hechos causantes (cuando se genera el derecho) anteriores a esa fecha.

En relación con los trabajadores fijos-discontinuos, a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, se computará todo el período durante el cual hayan permanecido en situación de alta con un contrato fijo-discontinuo. Dicho periodo se multiplicará por un coeficiente de 1,5, sin que el número total de días computables como

cotizados anualmente por el trabajador pueda superar el número de días naturales de cada año.

Para causar derecho a las prestaciones de incapacidad temporal y por nacimiento y cuidado de menor, a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios, se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya estado en situación de alta con un contrato fijo-discontinuo, (Art. 247.2 LGSS).

d) Por último y conforme al artículo 249.bis del TRLGSS, a los efectos de acreditar el periodo mínimo de cotización exigido para causar derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en los supuestos de contratos de carácter temporal de duración igual o inferior a 5 días, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización, sin que en ningún caso pueda computarse mensualmente un número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo.

5. PRESTACIONES. DETERMINACION Y CUANTIA

5.1. INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL

Es el único grado de incapacidad permanente que conlleva el pago de una cantidad a tanto alzado consistente en 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal del que se deriva la incapacidad permanente.

5.2. INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA Y GRAN INVALIDEZ

La prestación consiste en una pensión vitalicia calculada por la aplicación de un porcentaje variable según los grados de incapacidad permanente a una base reguladora. Dicha base reguladora es diferente según sea el riesgo causal de la contingencia:

5.2.1. Base reguladora

5.2.1.1. Base reguladora de la incapacidad permanente derivada de enfermedad común. (En alta, situación asimilada al alta, o no alta ni asimilada al alta)

Se establece en el artículo 197 del TRLGSS, de acuerdo con el cual la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común se determinará de conformidad con las siguientes normas:

1. Supuestos en los que el periodo mínimo de cotización exigido es igual o superior a

8 años (trabajador mayor de 52 años en la fecha del hecho causante):

a) Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho

causante.

El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final de las mismas:

1. Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal.

2. Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice de precios de consumo desde los meses a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el periodo de bases no actualizables a que se refiere la regla anterior.

Siendo:

Br= Base reguladora.

Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante.

Ii = Índice general de precios al consumo del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante.

Siendo i = 1, 2, ..., 96.

b) Al resultado obtenido en razón a lo establecido en la norma anterior se le aplicará el porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según la escala prevista en el artículo 210.1 (en el que se regula la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva), considerándose a tal efecto como cotizados los años que le resten al interesado, en la fecha del hecho causante, para cumplir la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento. En el caso de no alcanzarse 15 años de cotización, el porcentaje aplicable será del 50%.

El importe resultante constituirá la base reguladora a la que, para obtener la cuantía de la pensión que corresponda, habrá de aplicarse el porcentaje previsto para el grado de incapacidad reconocido.

2. Supuestos en los que se exija un periodo mínimo de cotización inferior a 8 años

(trabajador menor de 52 años en la fecha del hecho causante), la base reguladora se obtendrá de forma análoga a la establecida en el apartado anterior, pero

computando bases mensuales de cotización en número igual al de meses de que conste el periodo) mínimo exigible, sin tener en cuenta las fracciones de mes, y excluyendo, en todo caso, de la actualización las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo a aquel en que se produzca el hecho causante.

3. No obstante lo indicado anteriormente, cuando el trabajador tenga 67 años o más

(66 años y 10 meses para 2026 según disposición transitoria séptima de la LGSS) y acceda a la pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común por no reunir los requisitos para el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación, se considerará como base reguladora el resultado de aplicar únicamente lo establecido en la norma a) del apartado 1 del artículo 197 del

TRLGSS (96/112), por así establecerlo expresamente el artículo 196.5 del TRLGSS.

En todos los supuestos indicados, hay que tener en cuenta lo previsto en el artículo 197.4 del TRLGSS sobre la integración de lagunas de cotización:

Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de las mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima.

En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la obligación de cotizar exista solo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada en el párrafo anterior, por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía.

Para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, todo el período durante el cual el trabajador haya estado en situación de alta con un contrato fijo-discontinuo se multiplicará por un coeficiente de 1,5, sin que el número total de días cotizados anualmente pueda superar el número de días naturales de cada año. (Art. 248.3 LGSS)

5.2.1.2. Base reguladora de la incapacidad permanente derivada de accidente no laboral

(En alta o situación asimilada al alta)

La BR será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho

período será elegido por el beneficiario dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión.

Si en la fecha del hecho causante el interesado no hubiera completado el período de 24 mensualidades ininterrumpidas de cotización, la BR se determinará utilizando la fórmula más beneficiosa de las dos

siguientes: la prevista en el párrafo anterior o la que resulte de dividir entre 28 la suma de las bases mínimas de cotización vigentes en los 24 meses inmediatamente anteriores al hecho causante de la incapacidad, tomadas éstas en la cuantía correspondiente a la jornada laboral contratada en último término por el causante.

5.2.1.3. Base reguladora de la incapacidad permanente derivada de accidente no laboral

(Incapacidad permanente absoluta o gran invalidez cuando los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta)

Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.

El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final de las mismas:

1.^a Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal.

2.^a Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el Índice de Precios de Consumo desde los meses a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere la regla anterior.

Siendo:

Br = Base reguladora.

Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante.

Ii = Índice General de Precios al Consumo del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante.

Siendo $i = 1, 2, \dots, 96$.

5.2.1.4. Base reguladora de la incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La BR se calcula sobre salarios reales, teniendo en cuenta que no pueden exceder del tope máximo de cotización ni ser inferiores al tope mínimo, vigentes al sobrevenir la incapacidad. Será el cociente de dividir por 12 los siguientes sumandos:

I Sueldo y antigüedad diarios del trabajador en la fecha del accidente o de la baja por enfermedad por 365 días.

En los supuestos de contratos a tiempo parcial y de relevo, en que el trabajador no preste servicios todos los días o, prestándolos, su jornada de trabajo sea irregular o variable, el salario diario será el que resulte de dividir entre 7 o 30 el semanal o mensual pactado en función de la distribución de las horas de trabajo concretadas en el contrato para cada uno de esos períodos.

En los supuestos de contratos fijos-discontinuos, el salario diario será el que resulte de dividir entre el número de días naturales de campaña transcurridos hasta la fecha del hecho causante, los salarios percibidos por el trabajador en el mismo período.

I Pagas extraordinarias, beneficios o participación, por su importe total en el año anterior al accidente.

I El cociente de dividir los pluses, retribuciones complementarias y horas extraordinarias percibidas en el año anterior al accidente, por el número de días efectivamente trabajados en dicho período. El resultado se multiplicará por 273, salvo que el número de días laborales efectivos en la actividad de que

se trate sea menor, en cuyo caso, se aplicará el multiplicador que corresponda.

5.2.2. Porcentaje

5.2.2.1. Incapacidad permanente total

I Norma general: 55% de la BR. Dicho porcentaje puede incrementarse en un 20% más para los mayores de 55 años cuando, por su falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual.

I En los casos en que el trabajador, alcanzada la edad ordinaria de jubilación o más años, acceda a la pensión de IPT derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación:

El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la BR correspondiente.

I En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación se aumentará, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión

se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor.

I No será de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las prestaciones económicas en caso de AT y EP por falta de medidas de prevención de riesgos laborales.

Indemnización a tanto alzado en la IP Total (Sustitución de la pensión por la indemnización a petición de parte)

Requisitos:

Que se trate de un trabajador menor de 60 años.

Que se presuma que las lesiones determinantes de la incapacidad no son susceptibles de modificación que den lugar en lo sucesivo a una revisión de la incapacidad declarada.

Que el beneficiario realice trabajos por cuenta propia o por cuenta ajena, o se acredite que el importe de la indemnización se invertirá en la preparación o desarrollo de nuevas fuentes de ingreso como trabajador autónomo, siempre que se acredite tener aptitud suficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.

Que se solicite dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o sentencia firme que le reconozca el derecho a la pensión o, si fuese menor de 21 años de edad en dicha fecha, dentro de los 3 años siguientes al día en que cumpla dicha edad.

Cuantía:

La cuantía alcanza un máximo de 84 mensualidades de la pensión con menos de 54 años de edad y un mínimo de 12 mensualidades a los 59 años, según la siguiente escala:

Edad cumplida - Años | N.º de mensualidades de pensión

Menor de 54 años 84

54 72

55 60

56 48

57 36

58 24

59 12

La resolución debe ser dictada por la Dirección General del INSS.

La indemnización se hará efectiva a partir de la citada resolución.

Una vez reconocida la sustitución, el beneficiario no podrá solicitar que se deje sin efecto la misma para recuperar la condición de pensionista hasta que cumpla los 60 años.

Al cumplir los 60 años, el beneficiario pasará a percibir la pensión reconocida inicialmente, incrementada con las correspondientes revalorizaciones que hubieran tenido lugar desde la fecha en que se autorizaba la sustitución por la indemnización.

Si el beneficiario fallece antes de cumplir los 60 años de edad, causará derecho a las prestaciones de muerte y supervivencia como si hubiera sido pensionista en tal momento.

La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de sesenta años con cónyuge no a cargo.

5.2.2.2. Incapacidad permanente absoluta

I El 100% de la base reguladora.

I En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor. I No será de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las prestaciones económicas en caso de AT y EP por falta de medidas de prevención de riesgos laborales.

I En los casos en que el trabajador, alcanzada la edad ordinaria de jubilación o más años, acceda a la pensión de incapacidad permanente absoluta, derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación: El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la base reguladora correspondiente.

5.2.2.3. Gran invalidez

La cuantía de la pensión por gran invalidez estará formada por el importe de la pensión que corresponda por incapacidad permanente (total o absoluta), incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario.

I Importe del complemento:

Será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el

Régimen General en el momento del hecho causante, cualquiera que sea el régimen en el que se reconozca la pensión, y el 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. En ningún caso, este complemento podrá tener un importe inferior al 45% de la pensión percibida -sin el complemento- por el trabajador.

I En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

A efectos del cálculo del recargo, se incluye el complemento de gran invalidez destinado a remunerar a la persona que atienda al gran inválido. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor.

No será de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las prestaciones económicas en caso de AT y EP por falta de medidas de prevención de riesgos laborales.

I En los casos en que el trabajador, con 67 años o más años **(66 años y 10 meses en**

2026), acceda a la pensión de gran invalidez, derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación:

El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación.

Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la base reguladora correspondiente de la pensión, pero no al complemento.

6. NACIMIENTO, DURACION Y EXTINCION DEL DERECHO.

COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

6.1. NACIMIENTO

La Orden Ministerial de 18 de enero de 1996 y el RD 1799/1985 de 2 de octubre establecen que:

I Si la incapacidad permanente surge tras haberse extinguido la incapacidad temporal de la que deriva, bien por agotamiento del plazo, bien por alta médica con propuesta de incapacidad permanente:

- El hecho causante se entiende producido en la fecha de la extinción de la incapacidad temporal.
- Los efectos económicos se fijan en el momento de la calificación, es decir, en la fecha de la resolución del director provincial del INSS. No obstante, podrán retrotraerse al día siguiente al de

extinción del subsidio de incapacidad temporal, cuando la cuantía de la pensión de incapacidad permanente sea superior a la del subsidio que se venía percibiendo, no existiendo retroacción, en ningún caso, si el trabajador se encontraba en situación de demora de la calificación.

I Si la incapacidad permanente no está precedida de incapacidad temporal o ésta no se ha extinguido:

- El hecho causante se entiende producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).
- Los efectos económicos se fijan en la misma fecha de emisión del dictamen-propuesta.

I Si la incapacidad permanente se produce desde una situación de no alta ni asimilada a la de alta:

- El hecho causante se entiende producido el día de la solicitud.
- Los efectos económicos se fijan en la misma fecha.

Si no se reconociese derecho a prestación por incapacidad permanente, el trabajador no tiene la obligación de devolver lo percibido en concepto de prolongación de efectos de la IT.

Cuando en la resolución se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, se hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante, en los términos y circunstancias previstos en el apartado 2 del artículo

200 del TRLGSS.

Cuando se declare la responsabilidad empresarial en materia de recargo de prestaciones (art. 164 del TRLGSS), se determinará el porcentaje (del 30% al 50%) en que hayan de incrementarse las prestaciones económicas. Los incrementos de pensión correspondientes al recargo de prestaciones se abonarán después de que se constituya el correspondiente capital por la empresa obligada, sin que en ningún caso proceda el anticipo por la entidad gestora.

6.2. DURACIÓN

El carácter vitalicio de las pensiones les atribuye una duración en principio indeterminada, salvo cuando la protección consista en prestaciones de pago único. Sin embargo, la revisión de la incapacidad permanente puede implicar la transformación de la pensión.

6.3. EXTINCIÓN

La prestación de incapacidad permanente se extingue:

- Como consecuencia de la revisión.
- Por fallecimiento.
- Por causar derecho a la pensión de jubilación.

En este último caso es importante poner de manifiesto lo establecido en el artículo

195.1 del TRLGSS, conforme al cual no se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad ordinaria de acceso a la pensión de jubilación y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Por lo tanto, es posible acceder a la pensión de incapacidad permanente, aunque se tenga la edad y se cumplan los requisitos exigidos para la jubilación, cuando la causa originaria de la incapacidad derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

También es posible acceder a la pensión de incapacidad permanente cuando esta derive de contingencias comunes y se tengan cumplidos 67 o más años (66 años y 8

meses en 2025), pero no se reúnen los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación. En este caso, la cuantía de la pensión de incapacidad permanente será equivalente al resultado de aplicar a la correspondiente base reguladora el porcentaje que corresponda al periodo mínimo de cotización que este establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Cuando la incapacidad permanente derive de enfermedad común, se considerará como base reguladora el resultado de aplicar únicamente lo establecido en la norma a) del apartado 1 del artículo 197 del TRLGSS.

6.4. COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El artículo 198 del TRLGSS regula las compatibilidades en el percibo de prestaciones económica por incapacidad permanente:

1. En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.

De igual forma podrá determinarse la incompatibilidad entre la percepción del incremento previsto en el artículo 196.2, párrafo segundo, y la realización de trabajos, por cuenta propia o ajena, incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social.

2. Las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

En el supuesto de que el pensionista realice un trabajo o actividad que dé lugar a la inclusión en un régimen de la seguridad social, la entidad gestora suspenderá el pago de la pensión. La entidad gestora reanudará el pago de la misma cuando se produzca el cese en el trabajo o actividad. Todo ello sin perjuicio de la eventual revisión del grado de incapacidad permanente.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el complemento de gran invalidez destinado a que la persona beneficiaria pueda remunerar a la persona que le atienda no se suspenderá por la realización de un trabajo incompatible con la pensión.

3. El disfrute de la pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación será incompatible con el desempeño por el pensionista de un

trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, que determine su inclusión en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad

Social, en los mismos términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en el artículo 213.1 (en el que se regulan las incompatibilidades de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva).

7. LESIONES PERMANENTES NO INCAPACITANTES

7.1. CONCEPTO Y BENEFICIARIOS

El artículo 201 del TRLGSS establece que las lesiones permanentes no invalidantes son las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo aprobado, serán

indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen, por la entidad que estuviera obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.

Por su misma definición, no suponen, en absoluto, una pérdida de capacidad laboral, no son incapacitantes. El infortunio consiste en una alteración física del sujeto, que implica una pérdida anatómica, una pérdida en su integridad, pero que nada tiene que ver con la capacidad de trabajo; puede trabajar exactamente igual que antes.

Hay que subrayar dos aspectos esenciales:

a) Que solamente el accidente laboral y la enfermedad profesional pueden dar lugar a esa contingencia que se ampara. Las lesiones producidas por riesgo causal común no son indemnizables. Es una de las diferencias de fondo entre los riesgos profesionales y los comunes.

b) Que, para hallarse encuadrada en este concepto y contingencia, la lesión o alteración física ha de estar inserta en una relación listada expresa (baremo), donde se indica la indemnización correspondiente. Se trata, en consecuencia, de un sistema listado formalista.

Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior los trabajadores integrados en este Régimen General que reúnan la condición general exigida en el artículo 165.1 y hayan sido dados de alta médica.

Art. 202 LGSS

Incompatibilidad con las prestaciones por incapacidad permanente.

Las indemnizaciones a tanto alzado que procedan por las lesiones, mutilaciones y deformidades que se regulan en este capítulo serán incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma.

Art. 203 LGSS

8. CALIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE

8.1. CALIFICACIÓN

1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar la situación de incapacidad permanente, a los efectos de reconocimiento de las prestaciones económicas a que se refiere este capítulo.

2. Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión.

No obstante lo anterior, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la

Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución.

Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

3. Las disposiciones que desarrollen la presente ley regularán el procedimiento de revisión y la modificación y transformación de las prestaciones económicas que se hubiesen reconocido al trabajador, así como los derechos y obligaciones que a consecuencia de dichos cambios correspondan a las entidades gestoras o colaboradoras y servicios comunes que tengan a su cargo tales prestaciones.

Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del estado incapacitante profesional proceda reintegrar, parcialmente o en su totalidad, la parte no consumida de los capitales coste constituidos por las mutuas colaboradoras con la

Seguridad Social o por las empresas que hubieran sido declaradas responsables de

su ingreso, este último no tendrá la consideración de ingreso indebido, a los efectos previstos en el artículo 26, apartados 1, 2, 3 y 5 de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y siete años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo.

Art. 200 LGSS

El artículo 200.1 del TRLGSS atribuye al INSS, en todas las fases del procedimiento y a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan, la competencia para la declaración de la situación de incapacidad permanente, a los efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas.

El desarrollo del artículo 200 se ha efectuado por el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, que indica que será competencia exclusiva del INSS, cualquiera que sea la

Entidad Gestora o colaboradora que cubra las contingencias de que se trate:

a) Evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social por incapacidad permanente, en sus distintos grados, así como determinar las contingencias causantes de la misma.

b) Verificar la existencia de lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, no incapacitantes, causadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional y reconocer el derecho a las indemnizaciones correspondientes.

- c) Resolver sobre la prórroga del período de observación médica en enfermedades profesionales y reconocer el derecho al subsidio correspondiente.
- d) Determinar, en su caso, la Mutua colaboradora con la Seguridad Social o empresa colaboradora responsable de las prestaciones que resulten procedentes en materia de incapacidades laborales y lesiones permanentes no incapacitantes.
- e) Declarar la responsabilidad empresarial que proceda por falta de alta, cotización o medidas de seguridad y salud en el trabajo, y determinar el porcentaje en que, en su caso, hayan de incrementarse las prestaciones económicas.

f) Evaluar la incapacidad para el trabajo a efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario del derecho a las prestaciones económicas por muerte y supervivencia, así como de las prestaciones por invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e

Invalidez (SOVI).

g) Declarar la extinción de la prórroga de los efectos económicos de la situación de incapacidad temporal, a que se refiere el artículo 174.3 en el momento en que recaiga la correspondiente resolución por la que se reconozca o deniegue el derecho a prestación de incapacidad permanente.

h) Cuantas otras funciones y competencias le estén atribuidas por la legislación vigente en materias análogas a las enumeradas en los apartados anteriores, en cuanto Entidad gestora de la Seguridad Social, y para las prestaciones cuya gestión tiene encomendada.

El artículo 170.2 del TRLGSS, le da una serie de competencias exclusivas al INSS, agotado el periodo de 365 días de duración de la IT por riesgos profesionales o comunes, la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social será la única competente para resolver en cualquiera de estos sentidos:

1. Para emitir el alta médica el alta médica por curación, por mejoría que permita la reincorporación al trabajo, con propuesta de incapacidad permanente o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por dicha entidad gestora. De igual modo, la citada inspección médica será la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta días naturales posteriores a la citada alta médica.

2. La falta de alta médica, una vez agotado dicho plazo, supondrá que el trabajador se encuentra en la situación de prórroga de incapacidad temporal a que se refiere el artículo 169.1.a) por presumirse que, dentro del período subsiguiente de ciento ochenta días, aquel puede ser dado de alta médica por curación o mejoría

Para el ejercicio de las facultades señaladas en el apartado 1 anterior será competente la persona titular de la dirección provincial del Instituto Nacional de la

Seguridad Social de la provincia en que tenga su domicilio la persona interesada.

En cada Dirección Provincial del INSS, y con encuadramiento orgánico y funcional en la misma, se constituirán uno o varios EVI.

Los equipos estarán compuestos por un Presidente y cuatro Vocales.

a) El Presidente será el Subdirector Provincial de Invalidez del INSS o funcionario que designe el Director General del INSS.

b) Los Vocales, nombrados por el Director General del INSS, serán los siguientes:

1º Un Médico Inspector, propuesto por el Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria, o en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

2.º Un Facultativo Médico, perteneciente al personal del INSS.

3.º Un Inspector de Trabajo y Seguridad Social, propuesto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

4.º Un funcionario titular de un puesto de trabajo de la unidad encargada del trámite de las prestaciones de incapacidad permanente de la correspondiente Dirección Provincial del INSS, quien ejercerá las funciones de Secretario.

También serán designados por el correspondiente Director Provincial del INSS

Vocales del EVI:

1.º Un experto en recuperación y rehabilitación, propuesto por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando del expediente se deduzcan indicios razonables de recuperación del trabajador.

2.º Un experto en seguridad e higiene en el trabajo, propuesto por el órgano competente del Estado o de la respectiva Comunidad Autónoma, cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Serán funciones de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI):

1. Examinar la situación de incapacidad del trabajador y formular al Director

Provincial del INSS los dictámenes-propuesta, preceptivos y no vinculantes en materia de:

a) Anulación o disminución de la capacidad para el trabajo por existencia de situaciones de incapacidad permanente, calificación de estas situaciones en sus distintos grados, revisión de las mismas por agravación, mejoría o error de diagnóstico y contingencia determinante.

b) Determinación del plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de incapacidad por agravación o mejoría.

c) Procedencia o no de la revisión por previsible mejoría de la situación de incapacidad del trabajador, a efectos de lo establecido en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

d) Disminución o alteración de la integridad física del trabajador por existencia de lesiones permanentes no incapacitantes, causadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

e) Determinación de la incapacidad para el trabajo exigida para ser beneficiario de las prestaciones económicas por muerte y supervivencia, así como de las prestaciones por incapacidad permanente del SOVI.

f) Determinación del carácter común o profesional de la enfermedad que origine la situación de incapacidad temporal o muerte del trabajador cuando le sea solicitado tal dictamen.

g) Procedencia o no de prorrogar el periodo de observación médica en enfermedades profesionales.

2. A los EVI les corresponderá además efectuar el seguimiento de los programas de control de prestaciones económicas de incapacidad temporal, proponiendo el

Director Provincial del INSS la adopción de las medidas adecuadas, en coordinación con los organismos sanitarios, ya que el control de esta contingencia es uno de los factores más importantes para la contención del gasto sanitario y económico.

3. Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos contenciosos en los que sea parte el INSS, en materia de incapacidades laborales, a requerimiento del Director provincial correspondiente a dicho Instituto.

• Procedimiento para la declaración y revisión de las situaciones de incapacidad permanente (arts. 4 a 6 del Real Decreto 1300/95, de 21 de julio y Orden Ministerial de 18 de enero de 1996).

1.º Iniciación del procedimiento:

El procedimiento para evaluar la incapacidad en orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por incapacidad permanente y a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, no invalidantes, se iniciará:

a) De oficio, por propia iniciativa de la Entidad gestora, o como consecuencia de petición razonada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o del Servicio de Salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

b) A instancia del trabajador o su representante legal.

c) A instancia de las Mutuas colaboradora con la Seguridad Social (AT/EP) o de las empresas colaboradoras en aquellos asuntos que les afecten directamente.

El procedimiento será impulsado de oficio y se adecuará a las normas generales del procedimiento común y a las disposiciones contenidas en la Orden Ministerial, de 18 de enero de 1996, que desarrolla el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio.

2.º Instrucción del procedimiento.

La instrucción de los procedimientos para la evaluación de la incapacidad requerirá los siguientes actos e informes preceptivos:

a) Aportación del alta médica de asistencia sanitaria y del historial clínico, previo consentimiento del interesado o de su representante legal, remitido por el Servicio de Salud o, en su caso, por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresa colaboradora, cuando se trate de afiliados que tengan cubierta la incapacidad temporal por dichas entidades o, en su defecto, informe de la Inspección Médica de dicho Servicio de Salud.

Los funcionarios o demás personal que, en razón de la tramitación del oportuno expediente de invalidez, conozcan el historial clínico del interesado, están obligados a mantener la confidencialidad del mismo.

b) Formulación del dictamen-propuesta por el Equipo de Valoración de Incapacidades, que estará acompañado de un informe médico consolidado en forma de síntesis, comprensivo de todo lo referido o acreditado en el expediente, un informe de antecedentes profesionales y los informes de alta y cotización que condicionan el acceso al derecho.

c) Emitido el dictamen-propuesta se concederá audiencia a los interesados para que aleguen cuanto estimen conveniente.

Actuará como ponente del dictamen-propuesta previsto en el párrafo b) del apartado anterior el Facultativo Médico dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a cuyo fin será auxiliado por el personal facultativo y técnico que se precise, perteneciente a la Dirección Provincial de dicho Instituto.

Cuando las características clínicas del trabajador lo aconsejen, o resulte imposible la aportación de los documentos señalados en el párrafo a) de este artículo, el Instituto

Nacional de la Seguridad Social podrá solicitar la emisión de otros informes y la práctica de pruebas y exploraciones complementarias, previo acuerdo con los centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social u otros centros sanitarios.

3.º Resolución del procedimiento.

Los Directores Provinciales del INSS deberán dictar resolución expresa en todos los procedimientos incoados, sin estar vinculados por las peticiones concretas de los interesados por lo que podrá reconocer las prestaciones que correspondan a las lesiones existentes o a la situación de incapacidad padecida, ya sean superiores o inferiores a las que se deriven de las indicadas peticiones.

El hecho causante de la prestación se entenderá producido en la fecha en la que se haya extinguido la IT de la que se derive la incapacidad permanente. En los supuestos en que la incapacidad permanente no esté precedida de una IT o esta no se hubiera extinguido, se considerará producido el hecho causante en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del EVI. Si el trabajador no se encontrase en alta o situación asimilada se considerará el hecho causante el día de la solicitud.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 195.1 del TRLGSS, no se reconocerá la pensión de IP derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1 a)

del TRLGSS y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. Así, si se solicita la iniciación del procedimiento de reconocimiento de incapacidad permanente, sin que preceda una situación de IT, o esta no se ha agotado, y el interesado cumple todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación antes de que se emita el informe propuesta del EVI, se dictará resolución denegatoria informando al solicitante que proceda a solicitar la pensión de jubilación.

El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 135 días. No obstante lo anterior, cuando la resolución no se dicte en el plazo indicado, la solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, es decir, reclamación previa a la vía judicial ante el orden jurisdiccional social.

Toda resolución, ya sea inicial o de revisión por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado de incapacidad, siempre que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida. para acceder al derecho a la pensión de jubilación en el artículo 205.1 a). Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión. No obstante lo anterior, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera-ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el INSS podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución. Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad ordinaria de jubilación (art. 200.2).

Para que subsista la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo que se regula en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, será necesario que la resolución inicial de reconocimiento de la incapacidad permanente haga constar un plazo para su revisión por previsible mejoría, igual o inferior a 2 años. Dicha resolución se notificará al empresario para que conozca la

suspensión del contrario de trabajo.

Sin perjuicio de que las resoluciones administrativas sean inmediatamente ejecutivas, son recurribles ante el orden jurisdiccional social, siendo preceptiva la reclamación administrativa previa.

8.2. REVISIÓN

A efectos de revisión del grado de incapacidad reconocido, estarán legitimados para instarla, además de las personas y entidades referidas anteriormente como legitimadas para iniciar el procedimiento de reconocimiento de las prestaciones, los empresarios responsables de las prestaciones y, en su caso, quienes de forma subsidiaria o solidaria sean también responsables de las mismas.

La revisión de la IP se puede efectuar:

a) Cuando así lo determine la resolución administrativa.

La revisión no podrá promoverse hasta tanto haya transcurrido el plazo señalado en la resolución inicial o en la de la revisión anterior.

b) Si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta propia o ajena, el INSS podrá, de oficio o a instancia del interesado, promover la revisión con independencia de que haya transcurrido o no el plazo señalado en la resolución.

c) Si existe error en el diagnóstico, la revisión se podrá efectuar en cualquier momento en tanto el interesado no haya cumplido la edad mínima de jubilación.

En la instrucción del procedimiento de revisión, se abrirá un periodo de prueba para presentar las alegaciones que estimen pertinentes quienes han instado la revisión.

La resolución se dictará por el director provincial del INSS en el plazo máximo de 135 días.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

GRADOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE Y PRESTACIONES

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (IPP)	INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (IPT)	INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA (IPA)	GRAN INVALIDEZ (GI)
≥ 33% BR Indemnización a tanto alzado (24 mensualidades BR)	55% BR (60% si mayor 55 años) Pensión vitalicia	100% BR Pensión vitalicia Incompatible con cualquier trabajo	100% BR + Complemento asistencia 3ª persona (45% + 30% BR)

55% IPT → pensión base (BR)	60% IPT +55 años	100% IPA/GI pensión base	+45%+30% Complemento Gran Invalidez
--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Error: La IPP da derecho a una pensión vitalicia mensual

Correcto: La IPP genera una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de BR, NO pensión

Error: La IPA es compatible con trabajos a tiempo parcial

Correcto: La IPA es incompatible con CUALQUIER trabajo remunerado

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 8 (II)

1. ¿Qué prestación corresponde a la Incapacidad Permanente Parcial?

a) Pensión vitalicia del 55% de la BR

b) Indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de BR

c) Pensión del 100% de la BR

d) Subsidio temporal hasta la recuperación

! La IPP NO genera pensión. Genera una indemnización de 24 mensualidades de la BR. Solo la IPT, IPA y GI generan pensión vitalicia.

2. ¿Cuál es el porcentaje de la pensión de IPT para mayores de 55 años?

a) 55%

b) 60%

c) 75%

d) 100%

! La IPT base es el 55% BR. Para mayores de 55 años, cuando hay dificultad de reinserción laboral, puede incrementarse hasta el 75% (IPT cualificada).

3. ¿Con qué otra prestación es incompatible la Incapacidad Permanente Absoluta?

a) Solo con la jubilación anticipada

b) Con cualquier trabajo remunerado

c) Solo con empleos en el sector público

d) Con la pensión de viudedad

! La IPA es incompatible con CUALQUIER trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena. La IPT en cambio sí es compatible con trabajos en profesión distinta a la habitual.

4. ¿Cuánto suma el complemento de Gran Invalidez sobre la pensión base?

a) Un 20% fijo de la pensión

b) Un 45% de pensión base + 30% de la BR del pensionista

c) Un 50% adicional fijo

d) El importe del SMI vigente

! El complemento GI = 45% pensión de GI + 30% de la BR del pensionista. Está destinado a costear la asistencia de tercera persona.

5. ¿Qué mínimo de reducción de la capacidad laboral exige la IPP? a) Al menos un 20%

b) Al menos un 33%

c) Al menos un 50%

d) Al menos un 66%

La IPP requiere una disminución de la capacidad laboral no inferior al 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual.

FICHA RESUMEN · TEMA 8 (II)

I GRADOS Y PENSIONES	
IPP → indemnización 24 mensualidades BR	
› IPT → 55% BR (60% si ≥ 55 años)	
› IPA → 100% BR, pensión vitalicia	
› GI → 100% BR + complemento asistencia	
› Complemento GI: 45% BR mínimo + 30% BR	
pensionista	
I REVISIÓN Y COMPATIBILIDAD	
› IPT compatible con trabajo distinto profesión habitual	
› IPA incompatible con cualquier trabajo remunerado	
› Revisión: de oficio o a instancia del interesado	
Plazo revisión: no prescribe (puede revisarse siempre)	
› Lesiones permanentes no incapacitantes: baremo	
I REQUISITOS ACCESO	
< 31 años: 1/3 años entre 16 y fecha hecho causante	
› 31-39 años: mínimo 1/4 años + 1/5 total vida laboral	
› ≥ 40 años: 15 años (2 últimos 10 años ante HC)	
› AT/EP: NO requiere periodo carencia	
Incapacidad permanente parcial: 1.800 días	
I PLAZOS Y EXTINCIÓN	
Gran Invalidez: revisión cada 2 años (hasta 65)	
› Cumplimiento 65 años → pasa a jubilación	
› Cuantía mínima GI: complemento no contributivo	
› Complemento mínimos: garantía pensión mínima	
› Extinción: mejoría, fallecimiento, jubilación	